



常识判断背诵手册第三十六节

2. 遗嘱继承

(1) 遗嘱种类

种类	见证人	遗嘱形式与程序
公正遗嘱	无	遗嘱人经_____办理
自书遗嘱	无	由_____亲笔书写，签名，注明年月日
代书遗嘱	≥2 人	_____其中一人代书，由_____、_____和_____签名，注明年月日
录音录像遗嘱	≥2 人	遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其_____或者_____，以及年月日
口头遗嘱	≥2 人	危急情况下（危急情况解除，口头遗嘱无效）
打印遗嘱	≥2 人	遗嘱人和见证人应当在遗嘱的每一页签名，注明年月日

补充：见证人应当是具有完全民事行为能力、与继承人和受遗赠人无利害关系的自然人。

(2) _____的遗嘱效力最大。遗嘱人可以撤销、变更自己所立的遗嘱。

3. 遗赠扶养协议

公民可以与_____签订遗赠扶养协议。按照协议，扶养人承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。公民可以与_____签订遗赠扶养协议。按照协议，集体所有制组织承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。

六、侵权责任

(一) 概念

侵权行为是指民事主体违反民事义务，侵害他人合法权益，依法应当承担民事责任的行为。承担方式：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、_____、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。

(二) 侵权行为归责原则

1. 过错责任原则

行为人具有_____或者_____才可能承担侵权责任。故意、过失（法律没有特别规定的，原则上一律适用过错责任）



2. 无过错责任原则

根据我国《侵权责任法》的规定，适用无过错责任原则的主要情形有以下几种：

- (1) 无民事行为能力人、限制民事行为能力人致人损害的，_____承担无过错责任；
- (2) 用人单位的工作人员因执行工作任务致人损害的，_____承担无过错责任；
- (3) 因产品存在缺陷造成他人损害的，_____和_____承担的不真正连带责任，为无过错责任。

销售者具有过错的，承担最终责任；销售者无过错的，生产者承担最终责任；

补充：不真正连带责任：最终的责任人只有一个，其他责任人在承担责任之后，可以向终局责任人追偿；但终局责任人不能向其他责任人追偿。

- (4) 因环境污染致人损害的，_____承担无过错责任；
- (5) 高度危险责任中，从事高度危险作业者，高度危险物品的经营者、占有人承担无过错责任；
- (6) 饲养的动物致人损害的，动物饲养人或者管理人承担无过错责任（但动物园承担过错推定责任）

补充：过错推定责任是指某些侵权情形下，法律先认定行为人有过错，行为人无法自证无过错则需承担责任。

3. 公平责任原则

指损害双方的当事人对损害结果的发生都没有过错，但如果受害人的损失得不到补偿又显失公平的情况下，由人民法院根据具体情况和公平的观念，要求当事人_____损害后果。

补充：高空抛物，由侵权人承担责任。无法确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，可以向侵权人追偿。

4. 免责事由

侵权责任的免责事由包括：

- (1) _____对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任；
- (2) 损害是因受害人_____造成的；
- (3) 损害是因_____造成的，由第三人承担；
- (4) 因_____造成他人损害的；
- (5) 因_____造成损害的；
- (6) 因_____造成损害的，由引起险情发生的人承担责任。

5. 新法规定

【自甘风险】自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。

【自助行为】合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。



第三章 刑法

第一节 刑法概述

一、刑法的基本原则

1. _____原则。（补充：法无规定不为罪）
2. 刑法面前_____原则。（补充：适用法律上一律平等，不包括立法平等）
3. _____原则（罪责刑相适应原则）。

二、刑法的适用范围

（一）刑法的空间效力

属地管辖	一个国家的刑法在这个国家的领域范围之内是有效的。	我国的领域范围包括我国的领土、领海、领空，以及悬挂我国国旗的_____和_____（_____不在此范围内）。 “地”——既包括行为地（实行地、预备地），也包括结果地，两者择一。
属人管辖	中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的	按本法规定的最高刑为_____有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家_____和_____在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。
保护管辖	外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪	①行为主体必须是_____；②针对我国_____或_____犯罪；③行为触犯的是重罪（最低刑刑期在三年以上）；④_____原则（犯罪地的法律也认为是犯罪）。
普遍管辖	对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。	①必须是危害人类共同利益的犯罪（如劫持航空器犯罪）；②我国缔结或参加了惩处国际罪行的公约；③我国刑法将这种行为也规定为犯罪；④罪犯出现在我国领域内。

补充：



属地管辖：我国领域内犯罪的效力问题

属人管辖：针对我国公民在境外犯罪

保护管辖：针对外国人在境外对我国国家或公民犯罪

普遍管辖：针对国家犯罪

（二）刑法的时间效力

生效时间	刑法从什么时候开始发生法律效力	①自 公布之日 起生效； ②公布后， 经过一定的期限 再生效。
失效时间	刑法效力的终止时间	①由立法机关 明确宣布失效 ； ② 自然失效 ，由于新法代替了旧法，旧法自然失效，或者由于立法时一些特殊的条件已经消失，旧法自然失效。
刑法溯及力	刑法生效后，对它生效以前未经审判的或判决尚未确定的行为是否适用的问题，如果适用就有溯及力；如果不适用，就没有溯及力。	刑法溯及力适用的对象只能是_____（ 未判决的案件 ），对于已决犯（已判决的案件）则不存在是否溯及既往的问题。 我国刑法对于溯及力，采取的是“_____”原则， 一般 _____。